رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٩٠٠ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٧٠٠ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/٢١هـ

الموضوعات

عقد - اتفاقية حقوق بث ورعاية حصرية - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - استرداد مستحقات العقد - إنهاء العقد - الإخلال بالتزامات العقد - عدم تقديم المنفعة للمتعاقد - إثراء بلا سبب - التأخر في إنهاء العقد - انتفاء التنازل عن الحق - تعويض - انتفاء ركن الضرر - أتعاب المحاماة - مجانية التقاضي - القياس الأولوي.

مطالبة المدعية (شركة) إلزام المدعى عليها باسترداد الدفعة المسلمة من قيمة العقد، وتعويضها عن مبالغ الاستثمارات، ودفع أتعاب المحاماة - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على حقوق البث والرعاية الحصرية للفعاليات الرياضية، ثم قيام المدعية بإنهاء العقد وفق صلاحياتها التعاقدية بحجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وذلك بمنح غير المدعية حقوق الرعاية الحصرية لبعض الفعاليات الرياضية، وعدم إبلاغها عن الفعاليات الرياضية الأخرى خلال المدة المحددة بالعقد - دفع المدعى عليها بخروج الفعاليات الرياضية المدعى بها عن نطاق العقد، ومطالبتها بإلزام المدعية بسداد الدفعة المتبقية من قيمة العقد - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض دعوى المدعية، وإلزامها بسداد الدفعة المتبقية من قيمة العقد؛ استناداً إلى خروج الفعاليات الرياضية المدعى بها عن نطاق العقد محل الدعوى؛ وذلك لعدم تعلق بعضها بالمدعى

عليها، ولتعلق بعضها الآخر بطرف أجنبي ثالث - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن العقد تضمن أحقية المدعية في إنهاء العقد بأثر فوري إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة من السنة التعاقدية، وأن الثابت عدم قيام المدعى عليها بأي فعالية خلال السنة الأولى؛ وعليه فإن قيام المدعية بإنهاء العقد موافق لنصوصه؛ ومن ثم لا تستحق معه المدعى عليها المقابل المالي عن العقد؛ لعدم تقديم المنفعة التي تستحق في مقابلها الثمن، ولكون ذلك من الإثراء بلا سبب - تأخر المدعية في إنهاء العقد والمطالبة باسترداد الدفعة المسلمة لا يعد قرينة على التنازل عن حقها أو الموافقة على استمرار العقد؛ وذلك وفق ما تضمنه العقد من أن التغاضي عن التقصير بالتزامات العقد لا يعد تنازلاً عنه - عدم استحقاق المدعية التعويض عن الأضرار المدعى بها؛ لانتفاء البينة عليها - عدم استحقاق المدعية أتعاب المحاماة؛ لمجانية التقاضي، ولعدم اشتراط إقامة الدعوى من قبل محامٍ - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق للمدعية، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
- المادة (٧٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت لهذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم، جاء في مضمونها: أنه في تاريخ ٢٠١٨/٢/٥م الموافق ١٤٣٩/٥/٢٠هـ تم توقيع مذكرة تفاهم لمنح موكلتها حقوق البث والرعاية الحصرية، وبتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١م الموافق ١٤٣٩/١١/١٩هـ قامت موكلتها بإبرام اتفاقية إطارية شاملة تتعلق بحقوق البث والرعاية الحصرية مع كلٍ من المدعى عليها، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، والتي اعتبرت مذكرة التفاهم إحدى وثائقها. وبذات التاريخ ٢٠١٨/٧/٣١م الموافق ١٤٣٩/١١/١٩هـ أبرمت موكلتها اتفاقية تفصيلية مع المدعى عليها بشأن الرعاية الحصرية لموكلتها، ودفعت موكلتها مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، مقابل منح موكلتها حقوق الرعاية الحصرية للفرق والفعاليات الرياضية التابعة للمدعى عليها، وذلك عن طريق تحويل تلك القيمة إلى الحساب البنكي الخاص بالاتحاد. وذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب الاتفاقية الإطارية التفصيلية، وأن إخلال المدعى عليها يتمثل في الآتي: ١-منح شركة (...) الرعاية الحصرية لبطولة البلوت المقامة في ٢٠١٨/١٠/١٧م الموافق ١٤٤٠/٢/٧هـ، ووفقاً للاتفاقية فهو إخلال صريح بالحصرية من جهة، وبمنح الرعاية لشركة منافسة من جهة أخرى. ٢-عدم إبلاغ

موكلتها عن موعد الفعالية الرياضية (المصارعة الحرة) المقامة في ٢٠١٨/١١/٢م الموافق ١٤٤٠/٢/٢٣هـ خلال المدة المحددة بالاتفاقية التفصيلية، والتي يجب ألا تقل عن (٤٥) يوماً قبل بدء الفعالية. ٣-عدم إبلاغ موكلتها عن فعالية موسمي جدة ورمضان، مما منعها من استغلال الحقوق الممنوحة لها بموجب الاتفاقية التفصيلية. وانتهت وكيلة المدعية بقولها: ونظراً لجسامة الإخلالات المنسوبة للمدعى عليها وتعددها، الأمر الذي أذهب ثمرة الاتفاقيتين، ولعدم تجاوب المدعى عليها لطلبات موكلتها بتدارك إخلالاتها المستمرة، وحفظاً لحقوقها وحقوق المساهمين فيها فقد اضطرت موكلتها لإرسال خطابين بتاريخ ٢٠١٩/٧/٣٠م الموافق ١٤٤٠/١١/٢٨هـ بإنهاء الاتفاقيتين وفقاً لبنود الإنهاء ذات الصلة، وطلبت إلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال قيمة الدفعة الأولى للعقد، وتعويض موكلتها عن مبالغ الاستثمارات، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٠٢٥,٠٠٠) مليونان وخمسة وعشرون ألف ريال. وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة، أجرت كل ما هو لازم نظاماً حيث حددت لها عدة جلسات، قدم فيها ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء في مضمونها: أن الذي قام ببطولة البلوت هو الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وأن هذا الاتحاد له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن وزارة الرياضة. وعن فعالية المصارعة الحرة، فهي حدث دولي التزمت فيه الوزارة مع طرف أجنبي، وهي منظمة (WWE)، والاتفاقية نصت على أن: "الفعاليات التي تكون ملتزمة بها الوزارة

هي الأحداث والمناسبات الرياضية التي تقيمها الوزارة وحدها أو بمشاركة أي من الاتحادات غير الأولمبية أو شبه الأولمبية، ويستثنى من ذلك الفعاليات والأحداث الدولية التي تكون فيها الهيئة ملتزمة مع طرف ثالث أجنبي". وذكر ممثل المدعى عليها أن الشركة المدعية قد استفادت من هذه الفعالية بعرض شعارها على إعلانات البطولة والتي امتدّ صداها داخل المملكة وخارجها، علماً بأن الوزارة غير ملزمة في الأصل بوضع شعارها في هذه الفعالية. وعن فعاليات موسمي جدة ورمضان، فإن هذه الفعاليات تابعة لمواسم السعودية المندرجة تحت لجنة الفعاليات بمجلس الشؤون الاقتصادية، وقد كُلِّفت الوزارة بالمشاركة فيها بموجب الأمر السامي رقم (٤١٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧هـ، حيث يتم من خلال هذه المواسم إسناد تنفيذ هذه الفعاليات إلى الجهات الحكومية وفق حوكمة تقرها لجنة الفعاليات، وبتمويل منها إلى الجهة الحكومية المنفذة، والدور الذي تقوم به وزارة الرياضة في هذه الفعاليات هو ذراع تنفيذي تستعين به لجنة الفعاليات ولجان مواسم السعودية للتنفيذ، ولا تملك وزارة الرياضة وغيرها من الجهات الحكومية المسند إليها تنفيذ أي من الفعاليات أن تجلب لها رعاةً، أو أن تظهر شعارات رعاتها فيها، ويتم بعد انتهاء التنفيذ إعادة كامل الفوائض والعوائد المالية للجنة المواسم، وختم ممثل المدعى عليها مذكرته بطلب رفض الدعوى، وإلزام المدعية بدفع مبلغ الدفعة الثانية المستحقة على الشركة بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال من قيمة العقد. وبجلسة لاحقة قدمت وكيلة المدعية مذكرة رد جاء في مضمونها: أن المدعى عليها أعلنت عن بطولة البلوت

على كأس المدعى عليها، وأن رئيس هيئة الرياضة آنذاك قام بمضاعفة جوائز هذه البطولة لتصبح مليوني ريال؛ وعليه فإن المدعى عليها مسؤولة عن ما شاب تلك الفعالية من إخلالات بحق موكلتها. وعن المصارعة الحرة، فإن إدراج المدعى عليها لشعار موكلتها إقرار منها بانضواء هذه الفعالية ضمن الاتفاقية. وعن موسمي جدة ورمضان، فإنه كان على المدعى عليها أن تبيّن للجهات المختصة التزامها العقدي مع موكلتها، وتقاضيها مقابلاً مالياً نظير ضمان حصرية منح حقوق الرعاية. كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً أجاب فيها عن ما أثارته وكيلة المدعية، حيث ذكر بأن الوزارة تعلن عن مختلف الأحداث الرياضية باعتبارها المرجع الرئيس للقطاع الرياضي، واستشهد في ذلك على نص الفقرة (٢٠) من المادة (٢) من تنظيم وزارة الرياضة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ، على أن من اختصاصات الوزارة: "تنسيق الجهود مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، واللجنة العربية السعودية البارالمبية، والاتحادات الرياضية والجمعية العربية السعودية، وبيوت الشباب، وغيرها من الجهات الرياضية المحلية، والتعاون معها ودعمها والعمل على الارتقاء بأدائها وذلك وفق ما تقتضي به الأنظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة"، كما ذكر ممثل المدعى عليها أن إدراج الشعار ليس دليلاً على انضواء الفعالية ضمن الاتفاقية، فالالتزام مصدره العقد، وليس الواقع التطبيقي. وبجلسة يوم الخميس ١٤٤٢/٦/٢٢هـ قررت الدائرة ضم الدعوى رقم (١٣٧٢) لعام ١٤٤٢هـ، المقامة من وزارة الرياضة ضد شركة (...) والتي تطالب فيها المدعية إلزام المدعى

عليها بسداد الدفعة الثانية من العقد محل الدعوى. ثم توالت بعد ذلك المذكرات بين الطرفين فيما لا يخرج مضمونه عما سبق إيراده، وبجلسة هذا اليوم سألت الدائرة طرفي الدعوى عمَّا يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال قيمة الدفعة الأولى للعقد، وتعويضها عن مبالغ الاستثمارات، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٠٢٥,٠٠٠) مليونان وخمسة وعشرون ألف ريال، والمدعى عليها تطلب إلزام المدعية بدفع مبلغ الدفعة الثانية المستحقة على الشركة بقيمة قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال من قيمة العقد؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بموجب المادة (١٣/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما تختص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً بموجب المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما عن القبول الشكلي، فلما كان العقد مؤرخاً في ١٤٤٠/٢/٢٣هـ، وتقدمت وكيلة المدعية إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٤هـ؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ مقبولةً شكلاً؛ لرفعها خلال المدة المقررة

نظاماً، والمنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما من حيث الموضوع، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية قد أبرمت مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مذكرة تفاهم بخصوص حقوق النقل التلفزيوني، والحقوق الرقمية لمباريات مسابقات كرة القدم وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠هـ، ولَحِقَ هذه المذكرة اتفاقية تفصيلية بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ بين المدعية والمدعى عليها (وزارة الرياضة) بشأن منح المدعية حقوق النقل والبث التلفزيوني الحصري والحقوق الرقمية لبعض مسابقات ومباريات كرة القدم التي تلعب في المملكة العربية السعودية، وحقوق الرعاية والتسويق المرتبطة بها، كما أبرمت المدعى عليها اتفاقيةً إطاريةً شاملةً بينها وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين السعودي، مع الشركة المدعية بذات التاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ تُنَظِّم العلاقة بين الأطراف، وتعتبر هذه الاتفاقية الإطارية الشاملة مكمّلةً للاتفاقية التفصيلية التي بين المدعية والمدعى عليها، على أن يبدأ العقد بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ. وبتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ طلبت المدعية إنهاء العقد كما جاء ذلك في خطابها الصادر عنها برقم (١٥١٨٥) وذلك لإخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، وأسست المدعية هذا الإخلال على أربع مخالفات جاء ذكرها في وقائع هذا الحكم، ولما كان استحقاق التعويض والحكم به مرتبطاً بتوافر أركان المسؤولية التعاقدية في حق المدعى عليها، وهي: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما). وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد أن الركن الأول وهو ركن الخطأ لم يتحقق في حق المدعى عليها حيث إن تلك

الفعاليات الأربعة التي تَدّعي المدعية أن المدعى عليها لم تُخْطِرها بها والتي اعتبرتها المدعية مخالفة للعقد هي في حقيقتها خارجة عن مضمون العقد، حيث إن مضمون العقد هو مسابقات ومباريات كرة القدم التي تُلعب في المملكة العربية السعودية، وبطولات وأحداث وزارة الرياضة التي تقيمها الوزارة لوحدها أو بمشاركة أي من الاتحادات غير الأولمبية أو شبه الأولمبية، فيما عدا الفعاليات الدولية التي تكون فيها الوزارة ملتزمةً مع طرف ثالث أجنبي، والفعاليات التي أشارت إليها المدعية وذكرت أن المدعى عليها قد خالفت العقد في عدم إخطارها بها، فإن الدائرة بعد تأملها لتلك الفعاليات وجدت أن فعالية البلوت الذي أقامها هو الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وليست وزارة الرياضة. ولا ينال من ذلك إعلان وزارة الرياضة في حسابها الرسمي في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) لتلك الفعالية؛ لأن الوزارة هي المسؤولة والمشرفة على القطاع الرياضي بمختلف اتحاداته وأنشطته، وإعلان الوزارة عن تلك الفعالية ما هو إلا إعلان عن حدث من الأحداث الرياضية التي تختص الوزارة بالإعلان عنها، وعلى هذا تكون هذه الفعالية خارجة عن مضمون العقد. وبالنسبة لفعالية المصارعة الحرة، فهي حدث دولي التزمت فيه الوزارة مع طرف أجنبي، وهي منظمة (WWE) وقد نصت الاتفاقية التفصيلية على تعريف الفعالية بأنها: "أي من الأحداث والمناسبات الرياضية المحلية والدولية التي تقيمها الهيئة (الوزارة) وحدها أو بمشاركة أي من الاتحادات غير الأولمبية أو شبه الأولمبية، ويستثنى من ذلك الفعاليات والأحداث الدولية التي تكون فيها الهيئة

(الوزارة) ملتزمةً مع طرف ثالث أجنبي". ولا ينال من ذلك ما قامت به المدعى عليها من وضع شعار المدعية في تلك الفعالية؛ لأن العبرة إنما هو بالاتفاق والعقد المبرم بين الطرفين، والاتفاق ينص على أن الفعالية إذا كان فيها طرفٌ أجنبي فإنها لا تدخل في مضمون العقد. وبالنسبة لموسمي جدة ورمضان، فإن المدعى عليها لا تنفرد بإحيائها لوحدها، وإنما على جهات حكومية أخرى، كما أن تلك المواسم ليست كلها فعاليات رياضية تختص بها وزارة الرياضة، وإنما فيها ما يتعلق بالثقافة، والاقتصاد، والترفيه، وغيرها، وهذا خارج مضمون العقد الذي نص على أن تكون إقامة الفعالية من قبل المدعى عليها لوحدها. وحيث لم يثبت للدائرة قيام ركن الخطأ في حق المدعى عليها، فإن مطالبة المدعية باسترداد مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، قيمة الدفعة الأولى للعقد، وتعويضها عن مبالغ الاستثمارات، ودفع أتعاب المحاماة غير قائم على سند صحيح؛ لأنه لم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليها، فضلاً عن أن المدعية لم تقم بإنهاء العقد إلا بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ، أي بعد انتهاء السنة الأولى من العقد، كما جاء ذلك في خطاب المدعية الموجه منها إلى مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة، وحيث لم يتبين من خلال أوراق الدعوى ما يوجب استحقاق المدعية لما تطالب به؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. وأما عن طلب المدعى عليها إلزام المدعية بدفع مبلغ الدفعة الثانية المستحقة على الشركة بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال من قيمة العقد، فإنه لما كان العقد بين الطرفين قد ابتدأ بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ، ولم يُفسخ إلا بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ،

أي بعد مضي السنة الأولى منه، وحيث نصت المادة الخامسة من العقد على المقابل المالي: "تدفع شركة (...) للوزارة مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال، ولمدة عشر سنوات، في المواعيد المحددة على النحو التالي: أ-يتم سداد الدفعة الأولى خلال (١٥) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية. ب-يستمر سداد الدفعات التالية في كل سنة وفقاً للآتي: ١-كل (١ يوليو) من كل سنة. ٢-كل (١٥ يناير) من كل سنة."، وبما أن المدعية لم تقم بسداد كامل قيمة السنة الأولى، فإن ذمتها مشغولة بهذا المبلغ، وهو الدفعة الثانية من العقد والبالغ قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال.

لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام شركة (...) بأن تدفع لوزارة الرياضة مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال. ثانياً: رفض طلبات شركة (...) في الدعوى رقم (٤٩٠٠) لعام ١٤٤١هـ المرفوعة منها ضد وزارة الرياضة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة (المدعية) طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن المادة (٣/٤/١٥) من الاتفاقية التفصيلية مع المستأنف ضدها نصت على أنه يحق للمستأنفة إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري بعد تقديم إشعار خطي إلى الهيئة العامة للرياضة (وزارة

الرياضة) بحدوث خرق جوهري وعدم تمكن الهيئة (الوزارة) من تصحيحه خلال مدة أقصاها (٩٠) يوماً في أي من الحالات التالية: -عدم التزام الهيئة (الوزارة) بإقامة وتنظيم الفعاليات خلال مدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة. فإذا كانت المستأنف ضدها تنصلت من إقامة الفعاليات بل وأدعت أنها غير مكلفة بذلك وإنما غاية دورها هو التنظيم فإنها قد خالفت العقد بشكل صريح؛ وبالتالي فهي غير مستحقة للدفعة الأولى المسلمة لها. وفي سبيل نظر الدعوى طلبت المحكمة من المستأنف ضدها تقديم بيان بالفعاليات التي أقامتها خلال سنة ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية، وإثبات التزامها بالمادة (١/١/٧) من الاتفاقية والتي تلزمها بالفعاليات؛ فقدمت مذكرة تضمنت حصر الفعاليات التي أقامتها خلال سنة ونصف من بداية الاتفاقية، كما تضمنت بأن جميع تلك الفعاليات ملتزمة فيها المستأنف ضدها مع طرف أجنبي؛ ومن ثم تكون غير مشمولة بالاتفاقية.

وقد بنت المحكمة حكمها على أن: الثابت من أوراق الدعوى إبرام المستأنفة مع المستأنف ضدها اتفاقية بشأن الرعاية الحصرية من شركة (...) للهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة) ومختلف الفرق والفعاليات الرياضية وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ، وقد نصت الفقرة (و) من (معلومات أساسية) من الاتفاقية على ما يلي: "وافقت الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة) على منح شركة (...) حقوق الرعاية بناءً على الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

وبحسب الحقوق الموضحة في الملحق (١) حقوق الرعاية"، كما نصت الفقرة (ز) من (معلومات أساسية) على ما يلي: "النطاق الدعائي: تمنح الهيئة (الوزارة) الشركة ما نسبته (٢٥٪) من التقسيم الإعلاني المتاح للإعلان في فعالياتها وأحداثها"، ونصت المادة (١/١) من الاتفاقية تحت بند (تعريفات وتفسيرات) على ما يلي: "الفعالية: أي من الأحداث والمناسبات الرياضية المحلية والدولية التي تقيمها الهيئة (الوزارة) وحدها أو بمشاركة أي من الاتحادات غير الأولمبية أو شبه الأولمبية، ويستثنى من ذلك الفعاليات والأحداث الدولية التي تكون فيها الهيئة (الوزارة) ملتزمةً مع طرف أجنبي. المقابل المالي: تعني المقابل المالي الذي تدفعه الشركة للهيئة (الوزارة) مقابل حصولها على حقوق الرعايات التقنية الحصرية. حقوق الرعاية: تعني الحقوق الممنوحة لشركة (...) من قبل الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة) في هذه الاتفاقية بما في ذلك على النحو الوارد على وجه الخصوص في الملحق رقم (١)"، ونصت المادة (١/٥) على ما يلي: "في مقابل الأداء الواجب والسليم من قبل الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة) لالتزاماتها بدقة لهذه الاتفاقية ومنح الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة) لشركة (...) حقوق الرعاية، تدفع شركة (...) للهيئة (الوزارة) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال سنوياً، ولمدة عشر سنوات، رسوم ترخيص حقوق الرعاية التقنية وفقاً لأحكام هذا البند (٥) من هذه الاتفاقية"، ونصت المادة (١/١/١٥) على أن: "مدة الاتفاقية تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية

وتستمر حتى انتهاء المدة الأولية". وحيث إن ما سبق إيراده من مواد الاتفاقية أوضحت بجلاء نطاق العقد والتزامات الطرفين فيه. وبتطبيق بنود الاتفاقية على الخلاف الواقع بين الطرفين وذلك في ضوء نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي نصت في المادة (٧٧) منه على أنه: "يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته"، وعلى هدي من قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾، وحيث إن المستأنفة تعتبر أن الاتفاقية منتهية؛ لإخلال المستأنف ضدها ببنود العقد بعدم إقامة أيّ فعالية خلال المدة المحددة بالعقد، فيما تنفي ذلك المستأنف ضدها وتؤكد أنها لم تخل بالاتفاقية وأنها سارية المفعول على الوجه الوارد تفصيله في وقائع هذه الدعوى. ولما كان الثابت بما أكدته المستأنف ضدها أمام هذه المحكمة من عدم إقامتها أي فعالية خلال سنة ونصف من بداية الاتفاقية، وحيث نصت المادة (١٥/٤) من الاتفاقية على: "بدون المساس بأي حقوق و/أو سبل انتصاف أخرى قد تكون لشركة (...) بموجب هذه الاتفاقية و/أو الاتفاقية الإطارية أو النظام المعمول به أو غير ذلك يحق لشركة (...) إنهاء هذه الاتفاقية بأثر فوري بعد تقديم إشعار خطي إلى الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة) بحدوث خرق جوهري، وعدم تمكن الهيئة (الوزارة) من تصحيح الخرق خلال مدة أقصاها (٩٠) يوماً في أي من الحالات التالية: (١٥/٤/٣) عدم التزام الهيئة (الوزارة) بإقامة وتنظيم الفعاليات خلال مدة أربعة

أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة"، وحيث إن المستأنفة قد أشعرت المستأنف ضدها بحدوث خروقات جوهرية بخطابها المؤرخ في ١٤٤٠/٥/٩هـ، وإن كانت المستأنفة لم تثر عدم إقامة فعاليات فهو على ما يتبين من الخطاب قد أثارت قيام الهيئة (الوزارة) بمنح الرعاية لشركة أخرى هي شركة (...)، وعدم قيام الهيئة (الوزارة) بإبلاغ الشركة في الوقت المحدد عن موعد فعالية المصارعة الحرة وذلك على اعتبار دخول هذه الفعاليات في نطاق الاتفاقية والتي أكدت المستأنف ضدها عدم دخولها في نطاق الاتفاقية، فإثارتها لهذه الجزئيات على اعتقاد منها بدخولها في الاتفاقية يتضمن من باب أولى اعتراضها على عدم إقامة الفعاليات؛ وعليه فإن قيام المستأنفة بإنهاء الاتفاقية بخطابها رقم (١٥١٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ يعد إجراءً سليماً موافقاً لبنود الاتفاقية، وهو ما تجعله الدائرة أساساً لقضائها برفض طلب المستأنف ضدها بسداد الدفعة الثانية من المقابل المالي. ولا يعد تأخر المستأنفة عن إنهاء الاتفاقية وعدم المطالبة باسترداد المقابل المالي قرينة على تنازلها عن حقها أو موافقتها على استمرار العقد مع وجود هذه الخروقات، حيث نصت المادة (١/٢٥) من الاتفاقية على أنه: "لا يجوز التغاضي عن عدم ممارسة أي طرف أو عدم امتثاله لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلا بموافقة خطية صريحة من الطرف الآخر"، ونصت المادة (٢/٢٥) على أنه: "لا يفسر أي تغاضٍ من قبل أي طرف عن أي تقصير من جانب الطرف الآخر في أداء أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو الامتثال له على أنه تنازل عن أي

تقصير آخر أو إضافي سواء كان من نفس الطابع أم من طابع مغاير"، ونصت المادة (٣/٢٥) منها على: "أي إخفاق من جانب أي طرف في ممارسة أي حق أو سلطة أو سبيل انتصاف يمنح له بموجب هذه الاتفاقية أو ينص عليه النظام أو أي تأخير أو إغفال من جانبه في ممارسة ذلك، باستثناء ما إذا كان ذلك بموافقة كتابية صريحة من هذا الطرف، لا يؤثر على هذا الحق أو السلطة أو سبيل الانتصاف أو لا يفسر على أنه تنازل عنه"، وحيث إنه وحسب ما نصت عليه بنود الاتفاقية فإن المقابل المالي المبذول من قبل المستأنفة يقابله التزام من المستأنف ضدها، وهو حصول المستأنفة على حقوق الرعايات التقنية الحصرية، وحقوق الرعاية -كما وردت في التفسير السابق إيراده- تعني: الحقوق الممنوحة لشركة (...) من قبل الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة) في هذه الاتفاقية، بما في ذلك على النحو الوارد على وجه الخصوص في الملحق رقم (١) والذي نص على أن تسمى شركة (...) الراعي التقني للفعاليات والمناسبات الرياضية المحلية والدولية التي تقيمها الهيئة (الوزارة) وحدها، وبين الملحق حقوق الرعاية التقنية (فئة الرعاية) أن الراعي التقني: بأن يكون الراعي في كافة أنواع إقامة الفعالية سواء على أرض الواقع أو افتراضياً، وتمنح الهيئة (الوزارة) الشركة مساحة إعلانية ما نسبته (٢٥٪) من التقسيم الإعلاني المتاح للإعلان في فعالياتها وأحداثها. وبهذا يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المقابل المالي هو في مقابل الرعاية التقنية للفعاليات المقامة من قبل الهيئة (الوزارة) ومنحها مساحةً إعلانيةً حسبما ورد تفصيله في

ملحق الاتفاقية رقم (١). ولما كان الثابت عدم قيام أي فعالية خلال السنة الأولى من الاتفاقية؛ فإن المستأنف ضدها لا تستحق المقابل المالي لهذه الفترة لعدم أدائها ما التزمت به من منح المستأنفة حقوق الرعاية للفعاليات لعدم إقامتها من قبلها، فلم تقدم المنفعة التي تستحق في مقابلها الثمن، ويعد من الإثراء بلا سبب. كما تقضي الدائرة برفض طلب المستأنفة التعويض عن الأضرار التي تكبدتها؛ لعدم تقديم المستندات التي تنهض للحكم بها. كما تقضي الدائرة برفض طلب المستأنفة إلزام المستأنف ضدها بأتعاب المحاماة؛ كون التقاضي في المملكة مجاني ولا يشترط لإقامة الدعوى أن تكون عن طريق محامي.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام وزارة الرياضة بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين.